

REBELL MIT HERZ

Gutachten verstehen & angreifen

Stellungnahme VOR der Begutachtung gemäß § 13 FamFG

Unzulässige Fragen erkennen und eliminieren — bevor Fakten geschaffen werden.

Kurz-Sachverhalt & Ziel

Du erhältst die geplanten Gutachterfragen und erkennst: Einige sind suggestiv, unzulässig oder zwingen dich zu manipulativen Antworten.

Ziel dieser Vorlage: VOR der Begutachtung eingreifen. Unzulässige Fragen eliminieren. Damit der Gutachter fair arbeiten muss — oder du nachweisen kannst, dass er es nicht tat.

Warum jetzt? Ein Gutachten wird nicht durch Umfang stark — sondern dadurch, dass niemand widerspricht. Das ist deine letzte Chance, bevor Fakten geschaffen werden.

Rechtsrahmen — Deine Grundlagen

§ 13 FamFG — Du hast RECHT auf Äußerung zu Fragen und Beweisanträgen

Art. 103 GG — Recht auf rechtliches Gehör (nicht verhandelbar)

§ 406 ZPO — Sachverständige unterliegen Grenzen: keine suggestiven/manipulativen Fragen

Art. 6 EMRK — Faires Verfahren ist ein Menschenrecht — dazu gehört: faire Begutachtung

§ 108 FamFG — Gutachten auf unzulässigen Fragen sind nicht verwertbar

Kernprinzip: Gutachter haben Grenzen. Du darfst diese durchsetzen — schriftlich, nachweisbar, VOR der Begutachtung.

Was macht eine Frage UNZULÄSSIG?

- Typ 1 — Suggestive Fragen:
 - Diese Fragen manipulieren dich — egal wie du antwortest.
 - Beispiel: „Hat der Vater das Kind nicht regelmäßig verletzt?“ → Beide Antworten bestätigen Verletzungen.
- Typ 2 — Irrelevante Fragen:
 - Ohne Bezug zum Kindeswohl oder Verfahrensgegenstand.
- Typ 3 — Fangfragen:
 - „Würden Sie sagen, Sie sind ein guter Elternteil?“ → Jede Antwort wird gegen dich verwendet.
- Typ 4 — Kompetenzüberschreitung:
 - Rechtliche Wertungen, Schuldfragen — dafür ist der Gutachter nicht zuständig.

Deine Stellungnahme — Musterschreiben

An das Amtsgericht [Ort] — Familiengericht

Betreff: Stellungnahme zu den Beweisfragen des Sachverständigen, Az. [AZ]

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor Beginn der Begutachtung nehme ich zu den Beweisfragen wie folgt Stellung:

Ich beantrage, folgende Fragen zu streichen bzw. neu zu fassen:

[Konkrete Frage 1] — Begründung: suggestiv/irrelevant, weil [Grund]

[Konkrete Frage 2] — Begründung: kompetenzüberschreitend, weil [Grund]

Ich rege stattdessen folgende neutrale Fragen an:

[Alternative Formulierungen]

Mit freundlichen Grüßen

[Name]

⚠ Keine Rechtsberatung. Diese Produkte ersetzen keine individuelle rechtliche Beratung. Für deinen konkreten Fall wende dich an einen Fachanwalt für Familienrecht.